

조문 별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명

국가인권위원회 법제업무 운영규정

◇ 제 · 개정 이유

- 현재 행정법무담당관은 위원회 소관 법령·규칙 등에 대한 해석업무를 관장하면서 필요한 경우 관련부서의 의견청취, 고문변호사 자문을 참고하여 해석업무를 수행하고 있으며, 법령·규칙 등에 대한 해석을 의뢰한 국 또는 과에서 행정법무담당관의 회신 결과에 대하여 이의가 있을 경우에는 위원회 또는 위원장이 최종적으로 그 내용을 정하도록 하고 있음.
- 그러나 위원회 업무에 중대한 영향을 미치는 사항 등과 관련된 해석 요청에 대한 회신을 할 때에는 행정법무담당관이 사전에 보다 심도있는 논의를 거칠 필요성이 제기됨에 따라 내부협의체 신설 등 이에 필요한 절차를 마련하고자 함.

◇ 주요내용

가. 법령해석 질의서 서식 마련(안 제12조제2항)

- 질의요지, 대립되는 의견, 관련규정 등 법령해석에 필요한 사항을 기재하여 질의할 수 있도록 질의서 서식을 마련하고자 함.

나. 내부 법령해석심의회 설치(안 제12조의2)

- 행정법무담당관, 법령등 해석요청 부서장, 그 밖에 행정법무담당관이 지정하는 2명(변호사 자격이 있거나 법학을 전공한 사람)의 직원으로 구성하는 내부 법령해석심의회를 신설하고자 함.
- 법령해석심의회에서는 국가인권위원회에 공통적으로 영향을 미치는 해석사항(경미한 사항 제외), 국가인권위원회 조사 및 정책업무 수행에 중대한 영향을 미치는 사항, 기타 심의회를 통해 결정할 필요가 있다고 행정법무담당관이 판단하는 사항에 대해 심의하도록 함.

국가인권위원회 법제업무 운영규정 일부개정규정

국가인권위원회 법제업무 운영규정을 다음과 같이 개정한다.

제12조에 제2항을 다음과 같이 신설한다.

- ② 제1항에 따른 해석요청을 할 때에는 별지 제1호서식에 따라 법령해석요청서를 작성하여 행정법무담당관에게 제출한다.

제12조의2를 다음과 같이 신설한다.

제12조의2(법령해석심의회의 구성 및 운영) ① 위원회 소관 법령 등의 해석과 관련하여 다음 각 호에 해당하는 사항을 심의하기 위하여 법령해석심의회를 설치하여 운영한다.

1. 위원회에 공통적으로 영향을 미치는 해석사항. 다만, 경미한 사안은 제외한다.
2. 위원회 조사 및 정책업무 수행에 중대한 영향을 미치는 해석사항
3. 그 밖에 행정법무담당관이 법령해석심의회 심의가 필요하다고 판단하는 사항

- ② 법령해석심의회는 행정법무담당관, 법령 등 해석요청 부서장과 행정법무담당관이 안건에 따라 지정하는 직원 2명(변호사 자격이 있거나 법학을

전공한 사람)으로 구성한다.

③ 행정법무담당관은 제1항 각 호에 해당한다고 판단하는 경우 법령해석심의회를 소집할 수 있다.

④ 행정법무담당관은 법령해석심의회 의 안건과 관련하여 필요한 경우에 외부전문가의 의견을 듣고 이를 법령해석심의회에 자료로 제공할 수 있으며, 외부전문가에게 예산의 범위 안에서 사례비를 지급할 수 있다.

[별지 제1호서식]을 다음과 같이 신설한다.

법령해석요청서

1. 질의요지

* 질의요지는 명확하고 간결하게 작성하며, 질의내용이 둘 이상인 경우 가, 나 등으로 나누어 작성

2. 해석대상 법령조문 및 관련 법령

가. 해석대상 법령조문

나. 관련 법령

3. 대립되는 의견 및 이유

* 해석상 문제되는 쟁점이 명확하게 드러나도록 작성. 3설이상인 경우 병설, 정설로 하여 기재

가. 갑설

○

나. 을설

○

4. 해석요청부서의 의견

5. 참고자료

※ 관련 국가인권위원회 결정례, 판례 등 관련자료가 있는 경우 첨부하십시오.

부칙

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

신·구조문 대비표

현 행	개 정 안
제12조(해석요청) ① (생 략) ② <신 설>	제12조(해석요청) ① (현행과 같음) ② 제1항에 따른 해석요청을 할 때에는 별지 제1호서식에 따라 법

현 행	개 정 안
	<u>령해석요청서를 작성하여 행정법무담당관에게 제출한다.</u>
<u><신 설></u>	<u>제12조의2(법령해석심의회의 구성 및 운영) ① 위원회 소관 법령 등의 해석과 관련하여 다음 각 호에 해당하는 사항을 심의하기 위하여 법령해석심의회를 설치하여 운영한다.</u> <u>1. 위원회에 공통적으로 영향을 미치는 해석사항. 다만, 경미한 사안은 제외한다.</u> <u>2. 위원회 조사 및 정책업무 수행에 중대한 영향을 미치는 해석사항</u> <u>3. 그 밖에 행정법무담당관이 법령해석심의회의 심의가 필요하다고 판단하는 사항</u> <u>② 법령해석심의회는 행정법무담당관, 법령 등 해석요청 부서장과 행정법무담당관이 안전에 따라 지정하는 직원 2명(변호사 자격이 있거나 법학을 전공한 사람)으로 구성한다.</u> <u>③ 행정법무담당관은 제1항 각 호에 해당한다고 판단하는 경우</u>

현 행	개 정 안
	<u>법령해석심의회를 소집할 수 있다.</u> <u>④ 행정법무담당관은 법령해석심의회</u> <u>의회의 안건과 관련하여 필요한</u> <u>경우에 외부전문가의 의견을 듣</u> <u>고 이를 법령해석심의회에 자료</u> <u>로 제공할 수 있으며, 외부전문가</u> <u>에게 예산의 범위 안에서 사례비</u> <u>를 지급할 수 있다.</u>